

# LAUDO REVISIONAL UNIFICADO - EMPRESTIMO PESSOAL (CREFISA)

Autor: RICARDO COSTA NUNES - 2 contratos - Cenário A (de posse dos contratos) - Memoria de calculo pericial

## 1. IDENTIFICACAO DAS OPERACOES

|                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratante                   | RICARDO COSTA NUNES - CPF 516.243.115-04 - RG 885267 - Aracaju/SE - estado civil: desquitado/divorciado - cargo declarado: funcionario publico concursado efetivo (Telefone/endereco constam do contrato)                         |
| Contratada                    | CREFISA S/A Credito, Financiamento e Investimentos - CNPJ 60.779.196/0001-96                                                                                                                                                      |
| Forma de cobranca             | Debito em conta (Banco do Brasil, ag. 8081-0, c/c 32387-X), onde o autor recebe seu vencimento; credito por TED na mesma conta                                                                                                    |
| Marcadores de vulnerabilidade | Servidor publico (verba de natureza alimentar em conta); nao ha indicio de idade avancada ou analfabetismo nos documentos lidos. Contratos firmados a distancia ("proposta emitida via WhatsApp"), com clausula-padrao de adesao. |

| Item                     | Contrato 1              | Contrato 2              |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| N. do contrato           | 011960691315            | 043520011448            |
| Data (Anexo 2)           | 07/08/2026              | 02/09/2026              |
| Protocolo/proposta       | 05/08/2026 17:36:21     | 02/09/2026 09:16:57     |
| Valor liberado (TED)     | R\$ 2.999,98            | R\$ 3.503,96            |
| IOF financiado           | R\$ 44,54               | R\$ 51,13               |
| Tarifa de cadastro (TCC) | R\$ 130,00              | R\$ 0,00                |
| Valor financiado         | R\$ 3.174,52            | R\$ 3.555,09            |
| Prazo / prestacao        | 12 x R\$ 739,15         | 12 x R\$ 850,00         |
| Vencimentos              | 31/08/2026 a 30/07/2027 | 30/09/2026 a 31/08/2027 |
| Total a pagar (12 x)     | R\$ 8.869,80            | R\$ 10.200,00           |

Legibilidade: todas as 8 imagens (capturas de tela do portal Crefisa, 4 paginas por contrato, de 5) foram integralmente legiveis nos campos utilizados. Observacoes: (i) no Contrato 1 o protocolo e de 05/08/2026, mas o Anexo 2 indica a data do contrato como 07/08/2026 - adotou-se 07/08/2026 (a competencia Bacen e a mesma, agosto/2026); (ii) a pagina 5 de cada contrato consta como "em branco" e as capturas nao exibem a pagina de assinatura/aceite eletronico - recomenda-se obter o instrumento integral e a trilha de assinatura; (iii) os quadros "Confissao de divida" de ambos estao zerados (0 contratos), isto e, nao ha refinanciamento formal entre eles.

## 2. TAXA PACTUADA x TAXA MEDIA DO BANCO CENTRAL (valores comuns)

Taxa media Bacen: serie SGS 25464 (PF - credito pessoal nao consignado, % a.m.), competencia agosto/2026 = **6,39% a.m.** (ultima divulgada; a competencia setembro/2026 do Contrato 2 ainda nao foi publicada, razao pela qual se usa provisoriamente a de agosto - atualizar quando divulgada).

| Parametro                                          | Contrato 1                   | Contrato 2                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Taxa pactuada com redutor (debito em conta)        | 22,00% a.m. / 987,22% a.a.   | 22,00% a.m. / 987,22% a.a.   |
| Taxa sem redutor (se cancelado o debito) / em mora | 23,00% a.m. / 1.099,12% a.a. | 23,00% a.m. / 1.099,12% a.a. |
| CET declarado com redutor                          | 23,92% a.m. / 1.211,36% a.a. | 22,57% a.m. / 1.049,40% a.a. |
| Taxa efetiva implicita (Price, s/ financiado)      | 20,8952%                     | 21,6282%                     |
| Taxa efetiva implicita (Price, s/ liberado)        | 22,4757%                     | 22,0346%                     |
| Taxa media Bacen (SGS 25464, ago/2026)             | 6,39% a.m.                   | 6,39% a.m.                   |
| Regua de 1,5x a media                              | 9,5850%                      | 9,5850%                      |
| Sobretaxa (22% / 6,39%)                            | 3.44 vezes (344,29%)         | 3.44 vezes (344,29%)         |
| Pactuada / regua de 1,5x                           | 2.30x a regua                | 2.30x a regua                |
| Duodecuplo (22% x 12)                              | 264,00% a.a. simples         | 264,00% a.a. simples         |

**Regua de 1,5x.** 1,5 vezes a media seria 9,5850% ao mes; os contratos pactuaram 22,00% (23,00% sem redutor), isto e, 2.30 vez a propria regua de abusividade - muito alem da zona de incerteza (1x a 1,5x).

**Prova do anatocismo pelo duodecuplo.** A taxa mensal de 22,00% multiplicada por 12 resulta em 264,00% ao ano; o contrato declara 987,22% a.a. ( $1,22^{12} - 1$ ). A divergencia de 723,22 pontos percentuais demonstra a capitalizacao composta mensal; a clausula II.2 menciona "juros... que poderao ser capitalizados mensalmente" em clausula de adesao, o que sustenta a discussao sobre pactuacao expressa e clara (Sumulas 541/STJ e 121/STF).

**Nota metodologica (honestidade tecnica).** A taxa efetiva implicita sobre o valor financiado (20,90% e 21,63%) resulta ligeiramente inferior a declarada de 22%, porque o 1o vencimento ocorre em menos de 30 dias da contratacao (24 dias no Contrato 1; 28 dias no Contrato 2) e as prestacoes estao arredondadas. Sobre o valor efetivamente liberado (excluidos IOF e TCC financiados), a implicita e 22,48% e 22,03%, ou seja, reforca a tese. O CET do Contrato 2 (22,57% a.m.) e apresentado abaixo do CET de 23,92% do Contrato 1 e quase igual a taxa nominal apesar do IOF - incoerencia a ser explorada em pericia.

### 3. CONTRATO 1 - N. 011960691315 - RECALCULO E MEMORIA DE CALCULO

**Estrutura financeira.** Valor financiado R\$ 3.174,52 = liberado R\$ 2.999,98 (94,50%) + IOF R\$ 44,54 (1,40%) + TCC R\$ 130,00 (4,10%). O consumidor pagara R\$ 8.869,80 para receber R\$ 2.999,98: multiplicador de **2.96x** sobre o capital recebido (encargos de R\$ 5.869,82, 195,66%) em 12 meses.

| Item                                            | Valor               |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Prestacao cobrada (22,00% a.m.)                 | <b>R\$ 739,15</b>   |
| Prestacao revisada - PMT(financiado; 6,39%; 12) | <b>R\$ 386,78</b>   |
| Excesso mensal                                  | <b>R\$ 352,37</b>   |
| VALOR INCONTROVERSO (revisada x 12)             | <b>R\$ 4.641,42</b> |
| Excesso nominal total (12 parcelas)             | <b>R\$ 4.228,38</b> |

**Parcela de referencia para tutela de urgencia: R\$ 386,78** (teto para limitacao dos descontos nas 10 parcelas vincendas, a partir de 30/10/2026). Cenario alternativo (calculado sobre o liberado, expurgados IOF/TCC): prestacao de R\$ 365,52 e incontroverso de R\$ 4.386,23.

| N                                      | Vencimento | Situacao | Cobrada             | Revisada            | Excesso             | Fator IPCA | Exc. corrigido      | Indebito em dobro   |
|----------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1                                      | 31/08/2026 | vencida  | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 2                                      | 30/09/2026 | vencida  | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 3                                      | 30/10/2026 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 4                                      | 30/11/2026 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 5                                      | 31/12/2026 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 6                                      | 29/01/2027 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 7                                      | 26/02/2027 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 8                                      | 31/03/2027 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 9                                      | 30/04/2027 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 10                                     | 31/05/2027 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 11                                     | 30/06/2027 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| 12                                     | 30/07/2027 | vincenda | R\$ 739,15          | R\$ 386,78          | R\$ 352,37          | 1,000000   | R\$ 352,37          | R\$ 704,73          |
| TOTAL realizado (parcelas vencidas: 2) |            |          | <b>R\$ 1.478,30</b> | <b>R\$ 773,57</b>   | <b>R\$ 704,73</b>   |            | <b>R\$ 704,73</b>   | <b>R\$ 1.409,46</b> |
| TOTAL projetado (12 parcelas)          |            |          | <b>R\$ 8.869,80</b> | <b>R\$ 4.641,42</b> | <b>R\$ 4.228,38</b> |            | <b>R\$ 4.228,38</b> | <b>R\$ 8.456,76</b> |

Fator IPCA: ultimo indice publicado (SGS 433) e agosto/2026; como todos os vencimentos sao de agosto/2026 em diante e a correcao incide a partir do mes seguinte ao vencimento, nenhum indice posterior estava divulgado, logo o fator e 1,000000 (sem deflacao). Atualizar com o IPCA de setembro/2026 em diante. Parcelas vincendas sao projecao (cinza), nao integram o prejuizo realizado.

### 4. CONTRATO 2 - N. 043520011448 - RECALCULO E MEMORIA DE CALCULO

**Estrutura financeira.** Valor financiado R\$ 3.555,09 = liberado R\$ 3.503,96 (98,56%) + IOF R\$ 51,13 (1,44%) (sem TCC). O consumidor pagara R\$ 10.200,00 para receber R\$ 3.503,96: multiplicador de **2.91x** sobre o capital recebido (encargos de R\$ 6.696,04, 191,10%) em 12 meses.

| Item                                            | Valor        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Prestacao cobrada (22,00% a.m.)                 | R\$ 850,00   |
| Prestacao revisada - PMT(financiado; 6,39%; 12) | R\$ 433,15   |
| Excesso mensal                                  | R\$ 416,85   |
| VALOR INCONTROVERSO (revisada x 12)             | R\$ 5.197,84 |
| Excesso nominal total (12 parcelas)             | R\$ 5.002,16 |

**Parcela de referencia para tutela de urgencia: R\$ 433,15** (teto para limitacao dos descontos nas 11 parcelas vincendas, a partir de 30/10/2026). Cenario alternativo (calculado sobre o liberado, expurgados IOF/TCC): prestacao de R\$ 426,92 e incontroverso de R\$ 5.123,09.

| N                                             | Vencimento | Situacao | Cobrada              | Revisada            | Excesso             | Fator IPCA | Exc. corrigido      | Indebito em dobro    |
|-----------------------------------------------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 1                                             | 30/09/2026 | vencida  | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 2                                             | 30/10/2026 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 3                                             | 30/11/2026 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 4                                             | 31/12/2026 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 5                                             | 29/01/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 6                                             | 26/02/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 7                                             | 31/03/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 8                                             | 30/04/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 9                                             | 31/05/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 10                                            | 30/06/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 11                                            | 30/07/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| 12                                            | 31/08/2027 | vincenda | R\$ 850,00           | R\$ 433,15          | R\$ 416,85          | 1,000000   | R\$ 416,85          | R\$ 833,69           |
| <b>TOTAL realizado (parcelas vencidas: 1)</b> |            |          | <b>R\$ 850,00</b>    | <b>R\$ 433,15</b>   | <b>R\$ 416,85</b>   |            | <b>R\$ 416,85</b>   | <b>R\$ 833,69</b>    |
| <b>TOTAL projetado (12 parcelas)</b>          |            |          | <b>R\$ 10.200,00</b> | <b>R\$ 5.197,84</b> | <b>R\$ 5.002,16</b> |            | <b>R\$ 5.002,16</b> | <b>R\$ 10.004,31</b> |

Fator IPCA: ultimo indice publicado (SGS 433) e agosto/2026; como todos os vencimentos sao de agosto/2026 em diante e a correcao incide a partir do mes seguinte ao vencimento, nenhum indice posterior estava divulgado, logo o fator e 1,000000 (sem deflacao). Atualizar com o IPCA de setembro/2026 em diante. Parcelas vincendas sao projecao (cinza), nao integram o prejuizo realizado.

## 5. SINTESE CONSOLIDADA DO AUTOR

| Item                                              | Contrato 1   | Contrato 2    | CONSOLIDADO   |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Total contratado (12 x)                           | R\$ 8.869,80 | R\$ 10.200,00 | R\$ 19.069,80 |
| Valor liberado ao autor                           | R\$ 2.999,98 | R\$ 3.503,96  | R\$ 6.503,94  |
| Valor incontroverso (taxa media)                  | R\$ 4.641,42 | R\$ 5.197,84  | R\$ 9.839,26  |
| Excesso nominal total (12 parcelas)               | R\$ 4.228,38 | R\$ 5.002,16  | R\$ 9.230,54  |
| Prejuizo simples REALIZADO (venc. ate 07/10/2026) | R\$ 704,73   | R\$ 416,85    | R\$ 1.121,58  |
| Prejuizo EM DOBRO realizado                       | R\$ 1.409,46 | R\$ 833,69    | R\$ 2.243,15  |
| Prejuizo em dobro PROJETADO (12 parcelas pagas)   | R\$ 8.456,76 | R\$ 10.004,31 | R\$ 18.461,07 |
| Prestacao revisada (teto tutela de urgencia)      | R\$ 386,78   | R\$ 433,15    | R\$ 819,94    |

**Comprometimento mensal.** Somadas, as prestacoes totalizam R\$ 1.589,15 por mes a partir de 30/09/2026 (Contrato 1: R\$ 739,15; Contrato 2: R\$ 850,00), debitadas diretamente na conta onde o autor recebe seu vencimento. A renda liquida nao consta dos documentos; informar contracheque para o quadro do minimo existencial. Pela taxa media, as prestacoes cairiam para R\$ 819,94 (reducao de R\$ 769,21/mes).

**Valor da causa sugerido** (dobro + R\$ 10.000,00 de dano moral padrao): sobre o prejuizo realizado, R\$ 2.243,15 + R\$ 10.000,00 = **R\$ 12.243,15**; incluindo a projecao integral das 12 parcelas de cada contrato, R\$ 18.461,07 + R\$ 10.000,00 = **R\$ 28.461,07**. A definicao final cabe ao advogado.

**Teses e pontos de atencao.** (a) Sobretaxa de 3,44x a media e 2,29x a regua de 1,5x em ambos os contratos; (b) anatocismo (duodecuplo); (c) dois contratos em 26 dias (07/08 e 02/09/2026), ambos debitados na conta do mesmo servidor, o segundo celebrado com o primeiro em plena vigencia e sem registro de quitacao/portabilidade - indica concessao reiterada/giro de credito e possivel superendividamento (Lei 14.181/21), nao refinanciamento formal (confissao de divida zerada); (d) TCC de R\$ 130,00 no Contrato 1 (tarifa de cadastro, a discutir - Tema 958/STJ admite se nao abusiva e se servico efetivo; o Contrato 2 nao cobra, o que evidencia o carater arbitrario); (e) clausula de adesao em que o consumidor declara conhecer a taxa e se compromete a "nao questionar abusividade" (renuncia nula, art. 51, I e IV, CDC); (f) alienacao fiduciaria de aparelho movel (cl. V.2) como garantia de mutuo pessoal - clausula potencialmente abusiva; (g) redutor de juros condicionado ao debito em conta (cl. II.3), que cativa a conta de recebimento de verba salarial; (h) multa 2% + mora 1% a.m. + taxa elevada a 23% no inadimplemento e debito em contas de outros bancos (cl. III.1) - desconto sobre verba alimentar; (i) contratos firmados via WhatsApp - exigir trilha de assinatura e comprovante de TED.

**Resultado desfavoravel / cautelas.** A taxa implicita sobre o financiado e inferior a declarada (nota na secao 2) - nao prejudica o calculo, que usa a prestacao efetivamente cobrada. O prejuizo realizado e baixo porque so 3 parcelas venceram; o grosso do beneficio e a limitacao das vincendas (tutela de urgencia).

**Nota de coerencia com as peticoes.** Os modelos pedem readequacao pelo regime de juros simples, mas este laudo recalcula pela Tabela Price a taxa media. Harmonizar o pedido: "readequacao dos encargos a taxa media do Bacen, pelo Sistema Frances de Amortizacao, vedada a capitalizacao em taxa superior a media".

## 6. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) **Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS):** a abusividade dos juros remuneratorios e aferida pela taxa media de mercado divulgada pelo Bacen na data da contratacao; presume-se abusiva a taxa que a supere substancialmente (referencial de 1,5x). Ressalva do Tema 1378/STJ para a zona de incerteza (nao ocorre aqui).

b) **Tabela Price:** mantidos o valor financiado e o prazo, substitui-se apenas a taxa pela media Bacen; prestacao revisada = PMT.

c) **Sumula 43/STJ:** correcao monetaria desde o efetivo prejuizo (cada pagamento), pelo IPCA (SGS 433).

d) **Art. 42, paragrafo unico, CDC e EAREsp 676.608/RS:** repeticao em dobro do indebito cobrado em excesso, independentemente de dolo, se contraria a boa-fe objetiva.

e) **Juros de mora** nao integram a memoria: incidem da citacao e serao apurados em liquidacao.

f) **Vulnerabilidade/adesao:** contratos de adesao via aplicativo, art. 39, IV e art. 51 do CDC; Lei 14.181/2021 (superendividamento) quanto a concessao reiterada.

## 7. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Taxa media: Bacen SGS 25464 (PF - credito pessoal nao consignado, % a.m.), competencia 08/2026 = 6,39%; consulta em 07/10/2026: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json>. Competencia 09/2026 ainda nao divulgada (Contrato 2 usa 08/2026 provisoriamente). Para referencia, a serie 25466 (vinculado a debito em conta) registrou 3,79% em 08/2026 - taxa ainda menor; adotou-se 25464 por ser a serie padrao, o que e mais conservador para o autor.

Correcao: IPCA, SGS 433 (<https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json>), ultimo indice divulgado: agosto/2026 (-0,32%).

**Premissa de adimplemento:** considera-se que todas as parcelas vencidas ate 07/10/2026 (Contrato 1: 31/08 e 30/09/2026; Contrato 2: 30/09/2026) foram efetivamente debitadas. Prova a juntar: extratos do Banco do Brasil (ag. 8081-0, c/c 32387-X) a partir de agosto/2026, mais o comprovante da TED de cada contrato. As demais parcelas sao projecao.

Base de calculo: valor financiado (liberado + IOF + TCC) e, no cenario alternativo, valor liberado. Datas de vencimento conforme o Anexo 1 de cada contrato.

Ressalva: este laudo e ferramenta de apoio; os valores devem ser conferidos por pericia contabil, e os indices atualizados na data do ajuizamento. Estrategia processual a cargo do advogado.

Gerado em 07/10/2026.